

Cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela

Código de la Evidencia: GA6 210201501-AA3-AA4-EV1

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Nombre del Aprendiz: Meyer Romero, David Alejandro

Número de Ficha: 3336113

Fecha: 19 de septiembre de 2026

1. Introducción

El marco constitucional colombiano de 1991 transformó radicalmente las relaciones laborales al ubicar la dignidad humana y los derechos fundamentales del trabajador en el centro del ordenamiento jurídico.

Ante situaciones donde las garantías laborales resultan vulneradas, amenazadas o ignoradas por empleadores o entidades del sistema de seguridad social, la legislación colombiana dispone de herramientas ágiles, efectivas y al alcance de cualquier ciudadano, las cuales no requieren la intermediación obligatoria de un abogado para su primera presentación: el **Derecho de Petición** y la **Acción de Tutela**.

El propósito del presente documento es desarrollar un estudio analítico comparativo entre ambos mecanismos constitucionales, examinando sus conceptos, características normativas y la tipología de derechos que protegen en el contexto laboral.

De igual forma, se incorporan ejemplos prácticos de redacción y estructuración para ambos instrumentos, permitiendo afianzar tanto el conocimiento teórico como el dominio práctico de estas herramientas garantistas de la ciudadanía.

2. Cuadro Comparativo: Derecho de Petición vs. Acción de Tutela

Criterio de Comparación	Derecho de Petición (Art. 23 C.P. / Ley 1755 de 2015)	Acción de Tutela (Art. 86 C.P. / Decreto 2591 de 1991)
¿Qué es?	Es un derecho fundamental que faculta a toda persona a presentar solicitudes respetuosas ante autoridades o particulares y a obtener una respuesta pronta, oportuna, clara y de fondo.	Es un mecanismo judicial de protección inmediata para reclamar ante los jueces la defensa de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por autoridades o particulares.

Criterio de Comparación	Derecho de Petición (Art. 23 C.P. / Ley 1755 de 2015)	Acción de Tutela (Art. 86 C.P. / Decreto 2591 de 1991)
Características Principales	1. Gratuito e Informal: No exige abogado ni formalidades complejas; puede ser escrito o verbal. 2. Tiempos de Respuesta Legales: 15 días para peticiones generales, 10 días para documentos/información y 30 días para consultas. 3. Obligación de Respuesta de Fondo: Obliga a dar una respuesta clara, precisa y congruente, aunque la respuesta no sea necesariamente a favor de lo solicitado.	1. Subsidiaria y Residual: Solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se use para evitar un <i>perjuicio irremediable</i>. 2. Preferente y Sumaria: El juez debe tramitarla con prioridad absoluta y resolverla en un plazo máximo de 10 días hábiles. 3. Efecto Sancionatorio: El incumplimiento del fallo genera un <i>incidente de desacato</i> (arresto y/o multa para el agresor).

Criterio de Comparación	Derecho de Petición (Art. 23 C.P. / Ley 1755 de 2015)	Acción de Tutela (Art. 86 C.P. / Decreto 2591 de 1991)
¿Qué derechos protege?	Protege directamente el Derecho Fundamental de Petición (Art. 23 C.P.) , garantizando el libre acceso a la información pública, documentos y la transparencia administrativa.	Protege directamente los Derechos Fundamentales (Arts. 11 al 41 C.P.), tales como: la Vida, la Salud, la Dignidad Humana, la Igualdad, el Debido Proceso, el Mínimo Vital y la Estabilidad Laboral Reforzada.

Criterio de Comparación	Derecho de Petición (Art. 23 C.P. / Ley 1755 de 2015)	Acción de Tutela (Art. 86 C.P. / Decreto 2591 de 1991)
Aplicación en el Contexto Laboral	Se aplica para solicitar a los empleadores o Fondos de Pensión/EPS: • Certificados de trabajo y copia del contrato. • Desglose y comprobantes de pago de la liquidación de prestaciones. • Historial de aportes a seguridad social. • Aclaraciones sobre sanciones disciplinarias.	Se aplica ante situaciones de vulneración grave como: • Despido de trabajadores en estado de incapacidad médica o fuero de maternidad (Violación a la Estabilidad Laboral Reforzada). • Negativa de la EPS a autorizar tratamientos o incapacidades vitales para el trabajador. • Acoso u hostigamiento laboral que atente contra la salud mental y la dignidad del empleado.

3. Ejemplos Prácticos de Aplicación y Redacción

3.1. Ejemplo Práctico de Presentación de un Derecho de Petición

Contexto laboral: Un ex-empleado solicita a su antiguo empleador la entrega de su certificado laboral y el desglose de su liquidación de prestaciones, documentos que no le han sido entregados tras 15 días de haber terminado su contrato.

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2026

Señores:

*DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS / GESTIÓN HUMANA
TECNOLOGÍA Y DESARROLLO S.A.S.*

E. S. D.

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN (Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015)

Yo, DAVID ALEJANDRO MEYER ROMERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.xxx.xxx.xxx expedida en Bogotá, actuando en nombre propio, presento respetuosamente ante ustedes la siguiente solicitud con fundamento en el derecho constitucional de la referencia y con base en los siguientes:

I. HECHOS

- 1. Laboré para la empresa TECNOLOGÍA Y DESARROLLO S.A.S. bajo contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de Analista de Software, desde el 15 de enero de 2024 hasta el 31 de agosto de 2026.*
- 2. A la fecha de radicación de esta solicitud, han transcurrido más de 15 días hábiles desde la terminación del vínculo laboral sin que se me haya entregado el certificado de trabajo ni el comprobante pormenorizado del pago de mi liquidación final de prestaciones sociales.*

II. PETICIONES

- 1. Expedir y enviar a mi correo electrónico la certificación laboral correspondiente al periodo trabajado, detallando cargo, salario devengado y tiempo de servicio.*
- 2. Remitir el desglose detallado de la liquidación de prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones) con su respectivo comprobante de transferencia.*

III. NOTIFICACIONES

Recibiré respuesta al presente derecho de petición en el correo electrónico: alejandro.email@email.com o en la dirección física: Calle 12 # 34-56, Bogotá D.C.

Atentamente,

DAVID ALEJANDRO MEYER ROMERO

C.C. 1.xxx.xxx.xxx de Bogotá

Teléfono: 3xx xxx xxxx

3.2. Ejemplo Práctico de Presentación de una Acción de Tutela

Contexto laboral: Una trabajadora que fue despedida de manera unilateral sin justa causa mientras se encontraba con incapacidad médica vigente, vulnerando su derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada.

Señor:

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO)

E. S. D.

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Accionante: ANDREA PAOLA GÓMEZ SILVA

Accionado: SERVICIOS INFORMÁTICOS GLOBALES S.A.S.

DAVIDA ALEJANDRA MEYER ROMERO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con C.C. No. 1.xxx.xxx.xxx de Bogotá, acudo respetuosamente ante su Despacho para interponer ACCIÓN DE TUTELA contra la empresa SERVICIOS INFORMÁTICOS GLOBALES S.A.S., para la protección de mis derechos fundamentales al TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, AL DEBIDO PROCESO Y AL MÍNIMO VITAL, con base en los siguientes:

I. HECHOS

- 1. Vinculé mi fuerza laboral con la empresa accionada mediante contrato de trabajo desde el 1 de marzo de 2023.*
- 2. El pasado 10 de agosto de 2026 sufrí una patología de salud que derivó en una incapacidad médica emitida por mi EPS por un periodo de 30 días.*
- 3. Estando en pleno periodo de incapacidad médica y con pleno conocimiento del empleador sobre mi estado de salud, el día 25 de agosto de 2026 la empresa me notificó la terminación unilateral de mi contrato de trabajo sin haber solicitado la autorización previa ante el Ministerio del Trabajo.*

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Se vulnera de forma directa mi derecho fundamental a la Estabilidad Laboral Reforzada (Art. 53 C.P.) y al Mínimo Vital, al desvincularme de manera arbitraria en estado de debilidad manifiesta por razones de salud.

III. PRETENSIONES

- 1. Tutelar mis derechos fundamentales al Trabajo, a la Estabilidad Laboral Reforzada y al Mínimo Vital.*
- 2. Ordenar a la empresa SERVICIOS INFORMÁTICOS GLOBALES S.A.S. el reintegro inmediato a un cargo de igual o superior jerarquía compatible con mi estado de salud.*
- 3. Ordenar la cancelación de los salarios, aportes a seguridad social y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el reintegro efectivo.*

IV. JURAMENTO DE NO TEMERIDAD

Bajo la gravedad del juramento, declaro que no he interpuesto otra Acción de Tutela por los mismos hechos y derechos ante ninguna otra autoridad judicial.

V. NOTIFICACIONES

- Accionante: davida.alejandra@email.com / Carrera 12 # 34-56, Bogotá D.C.*
- Accionado: notificaciones@supuestosserviciosinformaticos.com / Calle 789 # 01-23, Bogotá D.C.*

Atentamente,

DAVIDA ALEJANDRA MEYER ROMERO

C.C. 1.xxx.xxx.xxx de Bogotá

Teléfono: 3xx xxx xxxx

4. Conclusiones

- La Acción de Tutela y el Derecho de Petición constituyen dos pilares fundamentales del Estado Social de Derecho en Colombia. Ambos instrumentos democratizan el acceso a la justicia al permitir que cualquier persona, sin requerir la intermediación de un abogado en primera instancia, defienda sus derechos laborales frente a empleadores o entidades públicas.
- El Derecho de Petición actúa como un mecanismo preventivo y de acceso a la información formal, idóneo para solicitar documentos, clarificaciones o prestaciones. Por su parte, la Acción de Tutela actúa como un mecanismo preferente de urgencia judicial cuando existen vulneraciones directas a derechos fundamentales que generan un perjuicio irremediable o afectan la dignidad del trabajador.
- Existe una estrecha relación articulada entre ambos mecanismos: la falta de respuesta o la contestación evasiva a un Derecho de Petición constituye en sí misma una vulneración directa al Artículo 23 de la Constitución Política, lo cual faculta inmediatamente al afectado para interponer una Acción de Tutela exigiendo la respuesta de fondo.
- La inclusión de los modelos prácticos de redacción evidencia la sencillez y eficacia de estos procedimientos, los cuales garantizan la protección del trabajador ante situaciones de vulnerabilidad, tales como el despido en estado de incapacidad o la retención injustificada de documentos laborales.

5. Bibliografía

- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Legis.
- Congreso de la República de Colombia. (2015). *Ley 1755 de 2015: Por la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*. Diario Oficial No. 49.560.
- Presidencia de la República de Colombia. (1991). *Decreto 2591 de 1991: Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política*. Diario Oficial No. 40.165.